

1500204-65.2022.8.26.0594
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Natasha Gabriella Azevedo Motta
Comarca: Lençóis Paulista
Foro: Foro de Lençóis Paulista
Vara: Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 02/06/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
MARCOS LEANDRO GABRIEL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Natasha Gabriella Azevedo Motta

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

MARCOS LEANDRO GABRIEL foi denunciado pela JUSTIÇA PÚBLICA como incurso no art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lençóis Paulista
Foro de Lençóis Paulista
Juizado Especial Cível e Criminal
Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista - SP - cep 18683-471
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500204-65.2022.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500204-65.2022.8.26.0594
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
MARCOS LEANDRO GABRIEL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Natasha Gabriella Azevedo Motta

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

MARCOS LEANDRO GABRIEL foi denunciado pela JUSTIÇA PÚBLICA como incurso no art. 28, da Lei n. 11.343/06 porque, em 22 de fevereiro de 2022, por volta das 18:45 horas, na Rua Hélio de Aguiar, n. 01, Vila Contente, nesta cidade e comarca, trazia

consigo, para consumo pessoal, 03 porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 0,58g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão de fls. 08 e pelo laudo pericial de fls. 35/38 positivo para cocaína na apresentação de crack.

A autoria delitiva, por sua vez, restou devidamente comprovada pelas palavras firmes e convincentes dos policiais militares Giovanni Aparecido Turcarelli e Davi Carlos Pereira dos Santos dando conta de que durante patrulhamento pelo "barracão", ponto de intenso e incessante comércio de drogas, abordaram o acusado, já conhecido dos meios policiais, na posse de três porções de crack, que Marcos disse se destinar à manutenção do próprio vício.

Outrossim, tanto na Delegacia de Polícia como sob o crivo do contraditório o réu confessou a prática delitiva.

É o que basta para a procedência da ação penal.

Na dosimetria da pena, observo que o acusado é portador de maus antecedentes criminais por furto e ostenta outra condenação definitiva, pelo mesmo delito patrimonial, a demonstrar reincidência, motivo pelo qual fixo a pena, sem perder de vista a confissão espontânea, em 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade.

Daí porque, ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR MARCOS LEANDRO GABRIEL, qualificado nos autos, como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários de advogado nos termos do Convênio OAB/Defensoria Pública (fls. 148), regularizem-se e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Lençóis Paulista, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA